

N. R.G. 3566/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Amedeo Santosuosso	Presidente rel.
Anna Mantovani	Consigliere
Maria Elena Catalano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 29/07/2016 a mezzo PEC e decisa nella camera di consiglio del 29/05/2018

DA

Parte_1 (C.F. e P. IVA *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in VIA BORGOVICO, 148 22100 COMO, presso lo studio dell'avv. DOMENICA CONDELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in LARGO SCHUSTER, 1 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. GIARDINA ELENA, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

Oggetto: Contenzioso relativo a beni demaniali

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Parte_1

Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, confermare la sussistenza del diritto di credito dell'Amministrazione Provinciale a titolo di canone COSAP nei confronti di Amiacque srl in applicazione del regolamento Provinciale approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 22/2009.

In ogni caso, in accoglimento dell'appello spiegato, riformare con ogni statuizione l'impugnata sentenza, e riconoscendo la validità del Regolamento Provinciale, applicarlo e per l'effetto dichiarare che l'appellata deve all'appellante il Canone Occupazione Suolo e aree pubbliche COSAP.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per Controparte_1

Amiacque S.r.l., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti chiede alla Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*, di voler così giudicare:

in via preliminare, nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi versati in atti, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Provincia di Monza e della Brianza; per l'effetto, respingere il predetto ricorso in appello, confermando la sentenza di primo grado;

nel merito: ove l'appello avversario venisse ritenuto ammissibile, respingere l'appello proposto dalla Provincia di Monza e della Brianza essendo lo stesso - *per tutti i motivi versati in atti da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti* - inammissibile, improcedibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;

sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'appellante Provincia di Monza e della Brianza di riforma della sentenza di primo grado, Amiacque S.r.l. intende qui riproposte (e qui ritrascritte) tutte le domande (anche istruttorie), le eccezioni e le conclusioni - nessuna esclusa - avanzate in primo grado; per l'effetto, in particolare, si ripropongono le conclusioni rassegnate in primo grado:

"Nel merito, in via principale:

- *accertata e dichiarata, per i motivi versati in atti, la Giurisdizione del Giudice Ordinario nella controversia in esame (così respingendo eventuali eccezioni avversarie di difetto di Giurisdizione);*
- *accertata e dichiarata l'insussistenza e/o il difetto dei presupposti impositivi per assoggettare a COSAP le occupazioni di suolo pubblico per opere (reti, impianti e infrastrutture) funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, operata da Amiacque S.r.l.;*
- *accertata e dichiarata - in via incidentale e per i motivi versati in atti - la nullità e/o l'invalidità e/o l'annullabilità del Regolamento provinciale COSAP nella parte in cui non esclude dal pagamento del canone le occupazioni del sottosuolo operate dal patrimonio idrico (reti, impianti ed infrastrutture) funzionale alla gestione del Servizio Idrico Integrato con tutte le declaratorie - anche implicite - del caso (quale, ad esempio, la disapplicazione del predetto Regolamento provinciale nella parte contestata; o l'accertamento dell'illegittimità della nota de qua, anche per difetto di motivazione e di istruttoria);*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in cancelleria il giorno 1/02/2016 (n.247/2016) il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 13760/2012, promossa da **CP_1** contro la **Parte_1**, ha così deciso:

1. *Accerta l'insussistenza dei presupposti impositivi per assoggettare a COSAP le occupazioni di suolo pubblico per opere (reti, impianti e infrastrutture) funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, operato da Amiacque srl;*
2. *Dichiara che Provincia di Monza e Brianza non vanta alcun diritto di un credito verso Amiacque srl per il titolo di cui è causa (assoggettamento a COSAP delle occupazioni di suolo pubblico del patrimonio idrico –reti, impianti ed infrastrutture- funzionale alla gestione del Servizio Idrico Integrato);*
3. *Dichiara compensate le spese di lite.*

2. I fatti per cui è causa possono essere sintetizzati come di seguito esposto.

- a. **CP_1** società a capitale interamente pubblico, controllata in maniera indiretta da n. 242 Comuni e dalle Province di Lodi, Milano e Monza-Brianza, in qualità di affidataria in regime di monopolio naturale di servizio pubblico, ovvero sia l'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito **CP_2** nell'ambito della Provincia di Milano, ha avviato lo svolgimento di lavori di "posa di condotto sotterraneo per rete idrica" lungo la **Org_1** Monza-Trezzo, come si evince dal "Disciplinare per occupazione tubazioni d'acqua" redatto dalla stessa società, odierna appellata.
- b. In virtù della conseguente occupazione della strada provinciale con i pertinenti impianti e dotazioni relativi al suddetto servizio idrico (reti, tubazioni, condutture) la **Parte_1** di **Parte_1** con nota del 24.02.12, ha preteso il pagamento del COSAP per l'occupazione di spazi e aree pubbliche relativo all'anno 2012, sulla base di quanto previsto dal Regolamento provinciale (doc. 5 fascicolo appellata), adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.lgs. 1997 n.446.

- c. **CP_1** ha sostenuto, con la raccomandata del 23.03.12 (doc. 2 fascicolo appellanti), le ragioni in fatto e in diritto idonee a fondare la non debenza del canone *de quo*. A tale comunicazione ha fatto seguito una nota della **Parte_1**, datata 2.04.12 (doc. 3), in cui è stata ribadita la legittimità della richiesta del pagamento del COSAP sul presupposto che il regolamento provinciale nulla dispone in tema di esenzioni a favore di società di erogazione di pubblici servizi. **CP_1** ha replicato con la raccomandata dell'8.05.12 (doc.6 fascicolo appellata).

Parte_2 ha adito il Tribunale di Monza, citando in giudizio la **Parte_1**
[...] allo scopo di ottenere una sentenza di accertamento negativo circa il credito vantato dalla **Parte_1** a titolo di **Org_2** sostenendo l'insussistenza e/o il difetto dei presupposti impositivi per assoggettare a **Org_2** le occupazioni di suolo pubblico per opere (reti, impianti e infrastrutture) funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, operata dalla parte attrice. Inoltre, la ricorrente in primo grado ha chiesto che venisse accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità e/o l'invalidità e/o l'annullabilità del Regolamento provinciale COSAP nella parte in cui non esclude dal pagamento del canone le occupazioni *de quibus*.

3. La sentenza del Tribunale di Monza che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata dalla **Parte_1** con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza e la conferma delle pretese creditorie avanzate in primo grado per i motivi di seguito elencati.

- A) *ERROR IN JUDICANDO*: NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO – NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER TRAVISAMENTO DI FATTI E PROVE
- B) ERRATO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE – ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI
- C) ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA L'OPERATIVITÀ DEL REGOLAMENTO COSAP: ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA SUA VALIDA APPLICAZIONE.

4. **CP_1** si è costituita con comparsa del 4/01/2017 e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha contestato, in particolare, i motivi di appello

avversari, eccependone l'infondatezza e l'inammissibilità, e ha integralmente richiamato le domande, anche istruttorie, le istanze e le eccezioni (nessuna esclusa) formulate in primo grado.

5. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29/05/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Le questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono:

Prima questione: sussistenza dei presupposti impositivi del canone in questione e conseguente qualificazione giuridica dell'occupazione posta in essere, *rectius* dei beni, se demaniali o meno, e della relativa proprietà degli impianti che materialmente occupano il suolo pubblico (strada provinciale).

Seconda questione: applicabilità per analogia *juris* della normativa in materia di TOSAP, di cui al d.lgs. 1993 n. 507 e segnatamente delle esenzioni previste dall'art. 49 comma 1 lett. a) ed e).

Terza questione: validità del Regolamento provinciale COSAP, disapplicato dal giudice di primo grado per la parte in cui non prevede analoghe esenzioni rispetto a quelle, sopra richiamate, esplicitamente elencate dalla legge in materia di TOSAP.

Sulle questioni prima e seconda

7. Il Tribunale di Monza ha ritenuto che il canone COSAP, regolato dal d.lgs. 1997 n. 446 e previsto dal legislatore in via alternativa e sostitutiva rispetto alla tassa TOSAP, per l'occupazione di suolo pubblico, non possa ritenersi esigibile qualora "l'occupante sia lo stesso ente territoriale, nel cui demanio o patrimonio indisponibile rientra il bene occupato (Cass. Sez. trib. 15 settembre 2009, n. 19841; Cass. Sez. trib. N. 15850/2011)" (p.8 sentenza impugnata).

Il giudice di prime cure giunge a tale conclusione partendo dal presupposto che le tubazioni e gli impianti, oggetto del caso in esame, che occupano il suolo pubblico, debbano considerarsi "già di proprietà pubblica [...] a maggior ragione se l'occupazione, come nel presente caso, è attuata da un soggetto interamente a partecipazione pubblica e per finalità pubblicistiche". Pertanto, secondo il Tribunale di Monza, il principio sotteso all'art. 49 comma 1 lett. e del d.lgs. 1993 n.507, che esenta dal pagamento della *Org_3* "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi [...] nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al *CP_3* o alla *Parte_1* al termine della concessione medesima", sarebbe ricavabile, per la *Org_2* in via interpretativa, "in

quanto non può esistere alcuna ‘concessione’ – reale o presunta – della occupazione di suolo pubblico con impianti privati quando gli impianti ‘occupanti’ già facciano parte del demanio”.

A conforto di tale assunto il giudice di primo grado ha richiamato “il principio acquisito” per il quale “gli impianti idrici siano da considerarsi parte del demanio (sentenza Corte Costituzionale n. 320/2011) e il comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del quale “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge” (p.9 sentenza impugnata).

8. La Parte_1, odierna appellante, lamenta l’errore in cui sarebbe caduto il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto estensibile in via analogica, per identità di presupposti e di *ratio*, una norma speciale dettata per un ben diverso caso di imposizione, la TOSAP, che, oltre a essere disciplinata da una fonte normativa distinta rispetto al decreto legislativo in materia di COSAP, non condivide con il canone *de quo* la natura di “entrata patrimoniale”, avendo, piuttosto, natura tributaria. In particolare, la norma in questione, di cui all’art. 49 comma 1 lett. e), d.lgs.1993 n.507, prevede, quale condizione per l’esenzione prescritta, la devoluzione a fine lavori degli impianti all’ente pubblico, proprietario della strada. Tale condizione, come si evince dalle prospettazioni di parte appellante (cfr. p. 11 atto di citazione in appello) sarebbe prevista anche dalla Risoluzione del Organizzazione_4 n. 45 del 8.03.1996. Orbene, secondo la Provincia di Monza e Brianza, la suddetta devoluzione non sarebbe prevista nelle concessioni in argomento. Invece, il giudice di prime cure, che avrebbe dovuto giungere a conclusioni diverse, ha inteso operare una sorta di contemperamento degli interessi, alla luce dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento, giungendo ad affermare la non debenza del canone in questione. Tale contemperamento, a parere della Parte_1 appellante, sarebbe invero già svolto, a monte, dal legislatore e sarebbe rappresentato dalla misura forfettaria del COSAP, da applicarsi peraltro in relazione al numero delle utenze servite piuttosto che in rapporto alla superficie effettivamente occupata.

Inoltre, l’appellante ha posto in luce la sostanziale irrilevanza della natura di società a partecipazione pubblica di CP_1 che gestisce ed eroga un pubblico servizio (servizio idrico integrato), considerato che, da una parte, la norma di cui all’art. 49 comma 1

lett.a), d.lgs.1993 n.507, qualora fosse ritenuta estensibile al COSAP per analogia, non menziona, tra i soggetti che beneficiano dell'esenzione, le società partecipate che gestiscono servizi pubblici; dall'altra, **CP_1** sarebbe comunque terza rispetto alla Pubblica Amministrazione, e svolgerebbe la propria attività con scopo di lucro, in vista di un profitto. In tal senso, si realizzerebbe un'occupazione implicante una disponibilità esclusiva delle aree pubbliche da parte della società odierna appellata.

Infine, la **Parte_1** odierna appellante contesta l'attribuzione in capo alla stessa, operata dal giudice di prime cure, della proprietà degli impianti in questione, negando di essere "proprietaria di infrastrutture idriche quali acquedotti, fognature, nonché impianti di depurazione", in quanto "l'analisi puntuale delle attività istituzionali in capo a Comuni, Province e Comunità montane è enumerata nel D.M. del 28 maggio 1993 con cui il [...] **Org_4** ha individuato in capo ai Comuni, tra gli altri, i servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile e i servizi di fognatura e di depurazione". Pertanto, l'appellante fa valere il proprio diritto di credito per la concessione in uso del demanio stradale provinciale, con una "netta e ben precisa separazione" rispetto al patrimonio idrico, di spettanza comunale (p.13 atto di citazione in appello).

9. **CP_1** allo scopo di evidenziare l'infondatezza delle doglianze avversarie, ha sottolineato l'insussistenza dei presupposti impositivi del **Org_2** sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Da una parte, l'odierna appellata ha sottolineato la propria natura giuridica di società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente da enti pubblici locali, tra cui la stessa **Parte_1** e affidataria c.d. *in house*, in regime di monopolio naturale, di un servizio pubblico. Sotto questo profilo, l'odierna appellata agirebbe "non quale imprenditore commerciale, ma quale sostituto degli Enti locali, proprietari del patrimonio idrico concesso in uso (attraverso affidamenti *in house*) per garantire l'espletamento del servizio pubblico in esame" (cfr. p.6 atto di citazione in primo grado). D'altro canto, sotto il profilo oggettivo, **CP_1** ha posto in luce che la natura demaniale degli impianti dovrebbe indurre a escludere la ricorrenza dei presupposti impositivi del COSAP, laddove difetterebbe l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e la sottrazione di beni pubblici alla collettività (cfr. p. 8 atto di citazione in primo grado), persistendo in capo agli Enti locali la proprietà degli impianti, meramente concessi in uso, gratuitamente, alla società.

Opinione della Corte

10. La Corte ritiene che gli argomenti addotti dall'odierna appellata **CP_1** siano privi di sostanziale rilevanza a fronte del quadro normativo e regolamentare.
11. Il canone COSAP è stato previsto dal legislatore con il d.lgs. 1997 n. 446, art. 63, come entrata patrimoniale di natura concessoria, rappresentando, appunto, il corrispettivo di una concessione (reale o, nel caso di occupazione abusiva, presunta) di utilizzo di beni pubblici. Detto canone, che non ha natura tributaria e la cui imposizione rientra nella scelta facoltativa e discrezionale dell'Ente locale, trova il proprio fondamento nel rapporto bilaterale e sinallagmatico tra l'amministrazione pubblica e il soggetto incaricato della concessione o dell'affidamento dell'opera o del servizio in questione. Presupposti impositivi del canone *de quo* sono unicamente la natura demaniale del bene occupato e l'uso egoistico o, comunque, speciale che il soggetto occupante fa del suolo, rispetto all'utilizzo "normale" da parte dell'intera comunità. A nulla rileva, ai fini di un corretto inquadramento giuridico del caso, la situazione soggettiva della società occupante (per quel che qui interessa, una società a capitale pubblico e partecipata indirettamente da enti locali) né, d'altro canto, la finalità ultima di rilevanza pubblicistica dell'attività dalla stessa posta in essere, salvo che ciò non sia espressamente assunto dal legislatore quale ipotesi specifica di esenzione, per asserite ragioni di pubblico interesse: condizione che non ricorre nel caso in esame.
12. La disciplina del COSAP è demandata ai regolamenti provinciali e nel caso di specie al regolamento adottato dal Consiglio della Provincia di **Parte_1** con la delibera n. 22/2009 (doc. 5 fascicolo appellata), che prevede che il canone sia dovuto alla **Parte_1** dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione (art. 6). Orbene, la concessione in argomento è regolamentata dal Disciplinare, avente natura contrattuale, che pone "le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui la concessione si intende subordinata", costituendo pertanto "parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione" (art.11 Regolamento provinciale COSAP, doc 1 fascicolo appellante). Dal suddetto Disciplinare si evince che l'odierna appellata **CP_1** ha dichiarato, alla luce del consenso della Provincia, di accettare le condizioni ivi definite (doc. 5. fascicolo appellante), tra cui pare opportuno segnalare l'esplicita menzione, alla clausola n.17, del canone COSAP, laddove ne è prevista la determinazione secondo le modalità disposte dalla normativa applicabile. E ancora, si aggiunge

che “l’applicazione del canone [...] avverrà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo”. Pertanto, è evidente la pacifica consapevolezza, in capo alla società incaricata dei lavori, della debenza del canone per l’occupazione dei lavori a favore della *Parte_1*, rispetto alla quale *CP_1* si è vincolata al rispetto delle condizioni, patrimoniali e non, del rapporto.

13. D’altra parte, appare a questa Corte inconferente il profilo soggettivo, evidenziato dall’odierna appellata, relativo alla natura giuridica della stessa, tale per cui dovrebbe essere considerata parte dell’amministrazione pubblica. Contrariamente a quanto prospettato dalla parte convenuta, l’enfasi posta sul carattere sostanzialmente pubblico della stessa non vale in alcun modo a legittimare il riconoscimento, per via di un’estensione analogica della norma che viene in rilievo, di una forma di agevolazione che la legge stabilisce unicamente per determinati soggetti, in relazione ad una ben diversa pretesa economica, quella rappresentata dalla *Org_3* la cui natura di tributo è pacifica.
14. Né, tantomeno, vale a fondare il ragionamento analogico del giudice di prime cure la premessa attinente all’identità di *ratio* che accomuna il *Org_2* alla tassa suddetta: queste tipologie di entrate patrimoniali, pur costruite su presupposti equivalenti, sono disciplinate da fonti di rango diverso, l’uno da fonte regolamentare di livello provinciale, l’altra dalla legge, e si pongono su piani del tutto distinti e separati, essendone prova anche la diversità di giurisdizione in materia. Nell’ambito del sistema impositivo fiscale in cui la TOSAP rientra, la giurisprudenza di legittimità è solida nella negazione dell’applicazione analogica delle norme tributarie, in quanto norme speciali, *a fortiori* per quanto concerne le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali. Si legga il seguente passo da Cassazione S.U. 1982, n. 1282: “Orbene, il d.lgs. n.507/1993 assoggetta alla tassa qualsiasi occupazione di suolo pubblico, da chiunque effettuata, con un sistema di esenzioni che deve ritenersi tassativo in base al tenore della norma di cui all’art. 38. L’art. 49 del citato decreto legislativo prevede le esenzioni, ponendosi come norma eccezionale rispetto alla regola generale della sottoposizione a tassazione. Riflettendo per l’appunto disposizioni eccezionali, la norma in parola deve essere interpretata in maniera particolarmente attenta e rigorosa”. Dunque, pur considerando la natura sui generis di una società, quale *CP_1* che svolge la propria attività d’impresa nel contesto di un rapporto con la pubblica amministrazione e per finalità pubblicistiche attinenti a un servizio di pubblica utilità, non può comunque non rilevarsi la sostanziale terzietà dell’odierna appellata rispetto alla

pubblica amministrazione e, inoltre, il metodo economico con cui la prima opera, tale da perseguire uno scopo di lucro, da intendersi “se non in chiave di pura redditività, [...] come diretto a realizzare almeno quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e, se non costituisce lo scopo ultimo della creazione degli enti pubblici economici (rappresentato dalla pubblica finalità per la quale essi vengono costituiti), deve normalmente essere soddisfatto al fine di consentire all’ente di vivere ed operare, essendo gli utili connessi al modo in cui l’attività economica viene svolta” (Cassazione S.U. 1982, n. 1282).

15. Non può, quindi, sostenersi in un tale contesto che si è di fronte a un'occupazione effettuata direttamente dall’ente locale provinciale, a nulla rilevando la circostanza, sottolineata dall’odierna appellata, della partecipazione indiretta della Parte_1.
16. In conclusione, le occupazioni realizzate dalle società appaltatrici di un pubblico servizio, come quello attinente al servizio idrico integrato, sono soggette alla TOSAP, non rientrando nell'ipotesi esonerativa di cui all'art.49 lett. a) d.lgs. 1993 n.507, riferibile invece alle sole occupazioni direttamente effettuate dai soggetti espressamente individuati dalla medesima norma. E’ pertanto il caso di sottolineare che le argomentazioni della parte odierna appellata sono inevitabilmente destinate a cadere a fronte del costante orientamento giurisprudenziale citato, che nega non solo la possibilità di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, in riferimento all’art.14 delle disposizioni preliminari al codice civile (Cassazione sent. 10646/2005). E’ appena il caso di ribadire che, se questo tipo di operazione logico-sistematica appare preclusa nell’ambito di applicazione della normativa fiscale (TOSAP, per quel che qui interessa), *a fortiori* è indubitabile che non si possa giustificare un’argomentazione tesa a fondare il riconoscimento di un’esenzione in relazione ad altro e ben diverso canone, la cui regolamentazione non prevede ipotesi equivalenti di esenzione o esclusione.
17. Sotto l’ulteriore profilo addotto dall’odierna appellata circa la natura demaniale degli impianti che materialmente occupano il suolo pubblico della strada provinciale, questa Corte ritiene che l’argomento sia infondato e debba respingersi, non essendo idoneo a legittimare la pretesa di CP_1 al riconoscimento dell’esenzione dal canone COSAP. Infatti, come è stato sottolineato dalla Provincia, odierna appellante, è in capo ai Comuni che il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 individua i “servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile e i servizi di fognatura e depurazione”. A tal proposito, è opportuno segnalare una recente

pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui “sussiste l'obbligo dei comuni di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato [...] perché il servizio idrico, in quanto servizio pubblico, può essere svolto adeguatamente solo se il gestore ha la dotazione infrastrutturale di cui alle norme di settore” (Consiglio di Stato sez. V 14/06/2017 n. 2913). D’altro canto, le norme citate dall’odierna appellata a sostegno della propria tesi circa la proprietà pubblica, *rectius* imputabile al demanio provinciale, sono, piuttosto, suscettibili di essere utilizzate per confutare tale prospettazione. L’attuale formulazione dell’art. 153 del d.lgs. 152/2006 è, infatti, del seguente tenore: “1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”: oneri che ben possono ricomprendere il pagamento di quanto dovuto ad altro ente locale (*Parte_1*) e ad altro titolo (*Org_2* , per via della occupazione di suolo pubblico che consegue all’avvio dei lavori di posa di un condotto sotterraneo per rete idrica. Per altro verso, l’art. 143 del medesimo decreto legislativo stabilisce la “proprietà pubblica” di acquedotti, fognature e impianti di depurazione e delle altre infrastrutture idriche, ma ciò non significa che la *Parte_1* debba essere considerata quale ente titolare dei suddetti beni, a ciò ostando la menzionata riconduzione dei “servizi connessi alla distribuzione dell’acqua” alla sfera giuridica dei Comuni, come disposto dal decreto del 1993 del *Organizzazione_4* , e la differenza ontologica tra il patrimonio idrico comunale e il demanio stradale provinciale.

18. Le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, che è totale da parte di *Controparte_1*

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa di appello tra [...] *Parte_1* e *Controparte_1* in accoglimento dell’appello proposto dalla *Parte_1* [...] e in riforma della sentenza n. 247/2016 pronunciata dal Tribunale di Monza nel procedimento r.g. n. 13760/2012 (estensore Dott. Caterina Caniato):

I. rigetta la domanda proposta da *Controparte_4*

l. condanna *Controparte_1* a rifondere alla *Parte_1* le spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in € 7.000,00, oltre al rimborso spese forfetarie nella

misura del 15%, IVA e CPA, e, per il grado di appello, in € 5.000,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Milano il 29/05/2018

Il Presidente

Amedeo Santosuosso